



адрес	г.Бишкек, ул.Игембердиева 1А, офис 2А
Web site	osk.kg
Тел.	+996-500-99-30-92

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Документ является актуальным по состоянию на 8 июля 2025 года и содержит юридическую информацию о строящемся объекте недвижимости и правовых рисках.

Цель проведения правовой экспертизы

Выявление обстоятельств, которые могут стать основанием для нарушения прав клиента, или привести к ограничению, или утрате права собственности на квартиру в строящемся объекте недвижимости.

Основные характеристики объекта недвижимости

Застройщик: ОсОО «Кап Строй Кей Джи»;

Генеральный Подрядчик: ОсОО «Кап Строй Кей Джи», лицензия на выполнение строительно-монтажных работ серии КРЦ-2 №07654 от 18.10.2017 года;

Объект недвижимости: Жилой комплекс «Аккула», расположенный по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Ленинский р-н, по ул. Матыева Э. (бывш. Строительная), д. 21

Официальное наименование объекта: - не известно

Идентификационный код земельного участка: 1-01-06-0035-0701; 1-01-06-0035-0701;

Детальное рассмотрение проекта (юридические аспекты)

На обозрение были представлены оригиналы и/или копии следующих документов:

- Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок Ч№1177662 от 03.10.2011 г.;
- Договор купли-продажи от 10.08.2024 г.;
- Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок Ч№1177235 от 26.09.2017 г.;
- Договор купли-продажи от 10.07.2024 г.;
- Договор о долевом участии в капитальном строительстве от 17.01.2025 г.,

Изучив вышесказанные документы, сообщаем следующее:

I. Статус земельного участка:

Рассматриваемый объект недвижимости застраивается на обособленных земельных участках, то есть, на 2-х самостоятельных земельных участках:

- 1) Согласно Государственному акту о праве частной собственности на земельный участок серии Ч№1177662 от 03.10.2011 г., земельный участок мерою 0,6 га., над которым находится рассматриваемый объект расположен в западной части г. Бишкек, в Ленинском районе, по ул. Матыева Э. (бывш. Строительная). Земельный участок

принадлежит физическому лицу – М. К. А. на основании Договора купли-продажи от 10.08.2024 г.

- 2) Согласно Государственному акту о праве частной собственности на земельный участок серии Ч№1177235 от 26.09.2017 г., земельный участок мерою 0,803 га., над которым находится рассматриваемый объект, расположен в западной части г. Бишкек, в Ленинском районе, по ул. Матыева Э. (бывш. Строительная). Земельный участок принадлежит физическому лицу – М. К. А. на основании Договора купли-продажи от 10.07.2024 г.

Между Застройщиком и собственником земельных участков был заключен «Договор о долевом участии в капитальном строительстве от 17.01.2025 года», согласно которому, за предоставление земельных участков Застройщик обязуется передать 22% от застраиваемой площади (кв/м) в рассматриваемом объекте строительства. Данное обстоятельство является рискованным, так как в будущем может послужит как источник возникновения споров по предмету земельного участка.

I.I. Целевое назначение земельного участка - «под нежилое помещение» не соответствует нормам законодательства Кыргызской Республики и цели строительства.

I.II. Сведения из ЕГРПНИ ГУ «КАДАСТР» о наличии или отсутствии обременений (ограничений) на единицу недвижимого имущества.

Согласно выписке из ЕГРПНИ ГУ «Кадастра» от 08.07.2025 г., на земельных участках на котором осуществляется строительство жилого комплекса «Аккула», не заложен и в аресте не состоит.

II. Градостроительное заключение (ГЗ).

- не имеется

III. Инженерно-технические условия (ИТУ). Документы по коммуникациям:

- не имеется

IV. Заключение государственной экспертизы (основание и разрешение на начало строительство).

- не имеется

V. Информация о Застройщике:

- **Официальное наименование:** ОсОО «Кап Строй Кей Джи»
- **Учредители:** Бердикулов Алмазбек Жолчубаевич, Базаров Мурат Кенжебекович, Кнжеева Малудахан Айтбековна
- **Директор:** Кенжеев Талантбек Шадимуратович
- **Юридический адрес:** г.Бишкек, Первомайский р-н, пер. Новосибирский, д. 16
- **Дата первичной регистрации:** 07.04.2015 г.;
- **Дата перерегистрации:** 18.01.2024 г.;
- **Регистрационный номер:** 145423-3301-ООО
- **ИИН организации:** 00704201510021

Согласно данным <https://budget.okmot.kg/ru/income> за период 2023-2025 гг. оплачивались налоги, начисленные по НДС, налог с продаж, страховые взносы, земельный налог, налог на нежилое помещение, налог на прибыль.

**Рекомендации (по приобретению недвижимости в строящемся многоквартирном доме).
Учесть нижеуказанные риски при приобретении единицы недвижимого имущества:**

1. Учесть статус земельного участка;
2. Не соответствие целевого назначения земельных участков.
3. Застройщику необходимо получить Градостроительное заключение (проект согласованный и утвержденный МП «Бишкекглавархитектура»).
4. Отсутствует Технические условия от соответствующих коммунальных служб. Следует отметить, в данном контуре наблюдается нехватка питьевой воды.
5. Застройщику необходимо получить заключение государственной экспертизы 1-этапа (решение по конструктивной части).
6. Застройщику необходимо получить заключение государственной экспертизы 1-этапа (решение по инженерной части).
7. Со слов менеджера «В целях масштабирования дорог, и связи с расширением контура Государство изъял НН квадратуры земельного участка для общественных и государственных нужд». Данное обстоятельство является рискованным.
8. Следует отметить, контур в котором расположен рассматриваемый объект был определен как земли общего пользования и зеленых насаждений. То есть, жилое помещение и/или объекты жилого назначения не предусматривалось.
9. Учесть вышеотмеченные риски и рекомендации.
10. Рекомендуются не заключать соответствующий с Застройщиком.

Настоящее заключение составлено на основании актуальных и предоставленных данных на момент 08.07.2025 г., за изменения исходных данных исполнитель ответственности не несет.

Приложение:

1. Справка (свидетельство) о юридическом лице, филиале (представительстве) ОсОО «АТА СТРОЙ» от 09.07.2025 года;
2. Выписка из ЕГРПНИИ ГУ «Кадастр» на земельный участок от 08.07.2025 года;

Исполнитель: Юрист ОСК

Эсенбеков И.
09.07.2025 г.

С правовым заключением, и со всеми рисками ознакомлен(-а) и претензии не имею

Заказчик, _____
(ФИО)

(подпись)